



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0006703-98.2017.8.26.0050** Controle nº **448/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DANILO RAMOS DOS SANTOS**

Aos 03/08/17, às 17 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, **Dra. Patrícia Cosentino Ferrer**, o réu Danilo e o seu defensor, Dr. Carlos Roberto Gonçalves – OAB/SP 112341. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e três testemunhas da defesa. Pelas partes foi dito que desistiam das ouvidas das demais testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** A ação é procedente, uma vez que os fatos narrados na inicial restaram bem comprovados diante das provas produzidas nos autos. De fato, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que realizavam diligência com o objetivo de apurar denúncia anônima, no sentido que um frequentador de uma academia de ginástica localizada no local dos fatos realizava tráfico de drogas, sendo que guardava as drogas no interior de um veículo GM/Monza. Ao chegarem ao local, os policiais ficaram em campana aguardando a chegada do veículo. O auto retornou ao local algum tempo depois, conduzido pelo acusado. Abordaram então o réu e pediram que ele abrisse o veículo, na presença ainda de um professor da academia frequentada pelo réu no local. Realizaram então uma busca no automóvel, onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$260,00. O denunciado então confessou que praticava a traficância. Outrossim, a testemunha de Defesa Felipe Bispo confirmou a versão dos policiais, afirmando ter acompanhado a ação dos policiais, bem como o encontro e apreensão do entorpecente dentro do veículo do acusado. Já a testemunha Humberto Nascimento Santana asseverou que não se encontrava no local quando dos fatos, tendo chegado pouco depois da detenção do réu. Já a testemunha João Paulo não presenciou os fatos e nada pode acrescentar aos autos a esse respeito. O réu, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática do delito, apresentando versão que não encontra respaldo nos elementos de prova existentes nos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que **DANILO RAMOS DOS SANTOS** seja **CONDENADO** nos termos da denúncia, aplicando-se pena acima do mínimo legal, dada sua reincidência, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. **Pela defesa foi**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

alegado em síntese: alegações finais colhidas por meio do sistema audiovisual. **Pelo MM. Juiz** foi prolatada a seguinte sentença: **Vistos etc. DANILO RAMOS DOS SANTOS**, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 92 invólucros de cocaína em forma de pedras (18,5g), e 147 invólucros plásticos de cocaína (68,3g). O réu foi preso em flagrante. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e três testemunhas da defesa. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida e guardada pelo réu, para claros fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o narcotráfico e disse que não havia droga alguma em seu carro. Anotou que saiu com o amigo Joao Paulo, dando-lhe carona em seu carro até o ponto de ônibus, e no caminho foram parados pela Rota e houve revista no veículo, até mesmo no porta-malas, e nada foi encontrado de ilícito. Separou-se do amigo e foi para a academia. Tempos depois policiais civis estiveram no local e detiveram outra pessoa com nome de Danilo, acabando por prender o depoente, algemando-o de imediato, pois diziam que suas características convergiam com a da pessoa que procuravam. Abriu o porta-malas de seu carro, a mando da polícia, pelo botão automático, e Felipe, da academia, acompanhou a revista. Os policiais disseram que acharam droga no carro, mas não havia droga alguma. Por fim, disse que os milicianos pediram para dinheiro para “trocar ideia”, crendo que fosse dinheiro para libera-lo. Na polícia, calou-se, em conduta desde logo, in casu, sintomática de responsabilidade. A prova indica que a denúncia procede de modo claro. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que havia denúncia de um indivíduo, dono de um carro Monza, que estava distribuindo droga e frequentava uma academia. Fizeram campana e viram o réu com tal carro, na academia. Abordaram o acusado, que estavam com o carro nas proximidades. O próprio réu abriu o veículo e sob o estepe, no porta-malas, foram encontradas as drogas. Toda a droga encontrada foi apreendida, sendo cocaína e crack em porções individualizadas. Relataram que o carro era do réu e o reconheceram em audiência. Falou o policial Carlos Roberto que o réu abriu o veículo na presença de um professor da academia, chamado pelos milicianos. Carlos Roberto ainda relatou que o réu, para ele, negou que a droga fosse sua. O policial Eidair asseverou que o réu lhe confessou o narcotráfico, e não se lembra se o outro policial ouviu essa confissão informal. Disse também que não foi a polícia que abriu o carro do imputado. Das testemunhas arroladas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pela defesa, Felipe disse ser professor da academia, tendo recebido os policiais no local, sabendo da denúncia em questão. Os policiais procuravam por Danilo e, como havia duas pessoas com esse nome na academia, os milicianos viram os dois e se aproximaram do ora réu, pois disseram que era ele que procuravam. Foram então ao carro do acusado e acharam algo que não deveriam achar. Não sabe se o réu acabou confessando ou não que a droga encontrada era dele, pois não chegou a ouvir o imputado falando sobre isso. A testemunha Humberto, filho do dono da academia, chegou após os fatos e soube por Felipe que os policiais haviam encontrado droga no carro dele. Nunca desconfiou de nada e não sabe o que ele disse para os policiais. Por fim, João Paulo nada presenciou dos fatos narrados na denúncia. Disse apenas que antes dos fatos estava com o réu, no carro dele, quando foram abordados pela Rota, que revistou o carro e nada encontrou de errado. Após se separou do acusado. A prova colhida informa que a ação penal é mesmo procedente, de modo claro. As testemunhas arroladas na denúncia não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. A prova em juízo foi suficientemente ratificada em relação ao que foi colhido no auto do flagrante, outrossim. A negativa tardia do réu não infirma a firme prova acusatória. De se dizer que além dos policiais, que sempre afirmaram o encontro da droga no carro do réu, as próprias testemunhas arroladas pela defesa, uma deles presencial do encontro da droga no veículo, falaram sobre a apreensão do entorpecente. Com efeito, Felipe disse que presenciou a polícia achando algo indevido no carro. Já na próxima resposta à pergunta feita em audiência, confirmou que o tal indevido era droga, tanto assim que assegurou não saber se o réu confessara ou não a propriedade da droga achada no automóvel. Humberto, logo depois, disse ter sabido, por Felipe, que a polícia encontrou droga no carro do réu. Assim, não apenas os policiais, como as próprias testemunhas arroladas pela defesa, disseram sobre o encontro da droga no carro do réu. A única testemunha, arrolada pela defesa, que nada disse sobre isso, simplesmente nada presenciou dos fatos, e não estava no momento da prisão do imputado, mas apenas tempos antes, quando de uma indigitada e pouco crível abordagem feita pela Rota, em que se teria revistado todo o carro, e até mesmo o portamalas. Tudo indica que essa abordagem anterior inexistiu, e João Paulo, em princípio, poderia responder por falso testemunho. O fato é que essa versão não interfere na firme prova que responsabiliza o réu, por ventura dessa testemunha. Ora, em momento algum disseram os policiais que o réu lhes contou sobre alguma abordagem anterior, e a duas o próprio acusado jamais disse isso quando de sua prisão em flagrante, quando interrogado. Apenas veio a dizer tal circunstância em juízo, tardiamente. Por fim, ainda que fosse verdadeira essa abordagem anterior, o fato é que o réu já tinha se separado de João Paulo há algum tempo, havendo prazo de todo suficiente para que a droga fosse então pelo réu colocada no veículo. De toda a sorte, reitere-se que a droga estava no carro, e isso é confirmado pelas testemunhas arroladas na denúncia e até mesmo pelo professor da academia, Felipe, arrolado pela defesa, e que presenciou o encontro do produto ilícito. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as

0006703-98.2017.8.26.0050 - lauda 3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao réu, tendo em vista ser reincidente, já condenado por roubo qualificado. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, já gravoso, porque a quantidade de drogas é de tamanho bem razoável, a despeito de não muito grande e menos ainda enorme, porém muito distante de ser pequeno e ainda menos mínima, perfazendo pena de 5 anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal. A pena, em princípio, em próxima fase de fixação de pena, seria aumentada pela reincidência. Ocorre que essa reincidência já foi utilizada para impedir a aplicação do benefício redutor de sanção dirigido aos réus primários, e utilizá-la novamente se consubstanciaria em *bis in idem* desfavorável ao réu, o que não se admite, mormente na seara penal. Sua pena deve ser mantida no patamar, portanto, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu **DANILO RAMOS DOS SANTOS**, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, *caput*, da lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. O delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime hediondo, sendo intrinsecamente grave e especialmente deletério à sociedade no que concerne à saúde pública, devendo o réu iniciar cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, como determina a lei própria (três quintos da sanção, eis que reincidente). Não poderá apelar em liberdade, mantidos os requisitos a que já se submete desde o flagrante. Expeça-se mandado de prisão ou recomende-se o réu onde se encontra preso. Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente digitei, imprimir e subscrevi.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados da r. sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min